

1501113-06.2021.8.26.0542
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz
Comarca: Jandira
Foro: Foro de Jandira
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 04/04/2022
... - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jandira
Foro de Jandira
1ª Vara
Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501113-06.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501113-06.2021.8.26.0542
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2125551/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 17797772 - DEL.POL.JANDIRA, 941/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 2125551 - DEL.POL.JANDIRA, 941/21/408 - DEL.POL.JANDIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARIO SERGIO ANTUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de Mário Sérgio Antunes (qualificado à fl. 06) como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas. Consta da denúncia que, em 08 de maio de 2021, por volta de 23h05, na Rua José Bonifácio, nº 345, Vila Ouro

Verde, nesta cidade de Jandira, MARIO SÉRGIO ANTUNES (qualificado a fls. 06) trazia consigo, para distribuição ao consumo de terceiros, (a) 19,9g (dezenove gramas e noventa decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 50 micro tubos plásticos do tipo eppendorf; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 08), laudo de constatação (fls. 10/12) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 63/65). Segundo apurado, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram MARIO. Ao notar a presença dos policiais, o denunciado demonstrou nervosismo e tentou se esconder. Feita a abordagem, em revista pessoal encontraram 50 porções de cocaína. Ouvido perante a autoridade policial, MARIO confessou a posse das drogas, mas negou a mercancia (fls. 06). O intuito de traficância está demonstrado por meio da quantidade de entorpecente apreendido, em via pública, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal.

Auto de prisão em flagrante acostado à fl. 01.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 02-03.

Auto de exibição e apreensão acostado à fl. 08.

Laudo pericial de exame químico toxicológico definitivo acostado às fls. 63-65.

Relatório final da Polícia Civil acostado às fls. 66-67.

Denúncia oferecida às fls. 71-73.

Denúncia recebida à fl. 74.

Resposta à acusação às fls. 98-101.

Certidão criminal às fls. 126-127.

Folha de antecedentes às fls. 128-132.

Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de condenação é PROCEDENTE.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

DA MATERIALIDADE

A materialidade ficou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 08) e Laudo de Exame Químico Toxicológico Definitivo (fls. 63-65).

DA AUTORIA

A autoria por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), bem como pelo depoimento das testemunhas.

Os policiais militares narraram, de forma resumida:

Eduardo Aparecido Luz:

Esse dia, a gente estava de apoio a outra viatura, que horas antes tinha realizado a prisão de um indivíduo no tráfico de droga. Tínhamos comparecido ao DP e o indivíduo disse que provavelmente o documento tinha ficado no local. Chegando lá, vimos um indivíduo de blusa que demonstrou nervosismo e correu para a mata; durante a busca pessoal senti um volume na blusa dele e percebi que era droga, 50 eppendorfs de cocaína. A gente fez a pergunta, ele tinha dito que acabou de chegar ao local. Ele disse que devido ao outro indivíduo ter sido preso ele ia fazer a venda ali. É conhecido, inclusive tem várias ocorrências lá, denúncias, inclusive de

pessoas armadas para o tráfico de drogas. Apenas estava a droga. A gente estava no apoio de uma viatura para pegar o documento de outra ocorrência. Nunca tinha vista até o momento da primeira abordagem, naquele dia. Ele só começou o movimento quando viu a viatura. Foi coisa de instantes, acredito que foi surpresa para ele. Assim que ele correu já abordamos de imediato. Posterior, outra ocorrência. Acredito que um mês depois. No mesmo local, até que a ocorrência dele, praticamente no mesmo local, porém o desfecho foi complicado. Na outra ele correu e se acidentou gravemente, ficamos até sem saber o que fazer. Pedimos o apoio de bombeiro, ele foi tentar pular as escadarias e se machucou gravemente. É o mesmo local, na mesma região, é bem aberta, tem diversas rochas, mato, descampado. Não, de forma alguma.

Fábio Henrique de Moraes:

Na data dos fatos, estávamos retornando ao local, para buscar o documento de outra pessoa por tráfico. Ao ver a equipe esse rapaz correu para o mato. Ao ser abordado, encontramos em sua sacola 50 porções de cocaína. Foi dito que ele tinha acabado de assumir o ponto do outro rapaz que tinha sido preso. Ele disse que teria acabado de assumir, porque o outro tinha sido preso. Nunca tinha visto. As drogas estavam na jaqueta, no bolso direito. Numa sacola, dentro do bolso. Na José Bonifácio. Estávamos retornando ao local para pegar o documento de outro indivíduo que tinha sido preso, que estava na delegacia. Pelo nosso BOPM estávamos retornando ao local. Ele conseguiu deter o indivíduo e abordá-lo e eu fiquei na segurança. Metros próximo. Não conhecíamos.

Em sede policial, o réu confessou a posse das drogas, mas negou a mercancia Em juízo, narrou:

Presto serviço, terceirizado, logística. Não uso drogas. Sou inocente. Eu não vou mentir. Eu estava trabalhando de chapa na Castelo. Peguei o busão, desci a mata. Acabei achando a sacola caída no caminho. Era uma passagem. No meio do mato. Eu coloquei no bolso, ia entregar. Vi a viatura, eu não saí correndo. Eu coloquei a mão para o alto, e colocaram a mão no bolso, falando que era meu. Eu fui burro. Não era para ter pego. Mas correr de polícia eu nunca corri. Eu ia entregar só, para os caras que ficam vendendo.

A versão do réu não encontra nenhum respaldo nos autos. Afirmou que encontrou a cocaína e que iria entregar para pessoas que não conhece, mas que sabia que eles ficavam vendendo pela região. Embora tenha tentado se isentar, sem sucesso, sustentou auxílio na prática do tráfico, ao afirmar que iria restituir drogas para traficantes da região.

Diversamente, o depoimento dos policiais militares que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Recurso improvido. (Apelação Criminal nº 0022095-85.2014.8.26.0114 - Campinas - 8ª Câmara Criminal - Relator: Grassi Neto - 18.08.2016 - V.U. - Voto nº 9793)".

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o depoimento policial é válido como meio de prova - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 0018686-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 9ª Câmara Criminal - Relator: Roberto Solimene - 01/09/2016 - V.U. - Voto nº 33091)".

Assim, resta comprovada a autoria do réu com relação ao delito .

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia.

Tratando-se do tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo o réu praticado os verbos "ter em depósito, guardar".

Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, como a significativa quantidade de drogas apreendidas (19,9g de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 50 micro tubos plásticos do tipo eppendorf;), a forma de acondicionamento e as declarações prestadas pelos policiais indicam com clareza o local conhecido pelo tráfico de drogas, configurando o dolo específico, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA das penas.

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína), em especial a cocaína (com alto poder vulnerante). Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa, sendo esta preponderante (artigo 42), aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a pena deve ser reduzida no percentual máximo, já que a natureza da droga apreendida (cocaína) foi valorada na primeira fase. Dessa forma, aplico a fração maior, fixando a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de duas prestações pecuniárias de 1/2 salário mínimo cada, totalizando 01 salário mínimo.

Considerando a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial para cumprimento de pena o regime aberto.

A multa é fixada no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de MÁRIO SÉRGIO ANTUNES, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento 166 dias-multa, no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de duas prestações pecuniárias de 1/2 salário mínimo cada, totalizando 01 salário mínimo.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido ausência de origem lícita.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA